リース契約書

契約No. 10066633-000
契約日 2020年 3月 11日

賃借人（乙）
住所 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1
新東京ビル２階
氏名 カイロス・アンド・カンパニー株式会社 印
代表取締役 洪 雄 吾

賃貸人（甲）
住所 静岡県静岡市葵区 呉服町１丁目１番地の２
氏名 静銀リース株式会社 印
代表取締役 吉澤 一秀

連帯保証人
住所
氏名 印

連帯保証人
住所
氏名 印

上記の者は下記のとおり契約します。
この契約の成立を証するため本書２通を作成し、甲、乙が各１通を保有します。

（別表１）

①代表物件名（第1条）	家電 （物件の売主、物件名及び物件の引渡・使用場所は別表２記載のとおり）
②リース期間（第4条）	60ヵ月（ただし、物件借受証記載の借受日を始期とします。）
③リース料及びその支払方法（第5条・第12条）	1ヵ月毎リース料 ¥10,900. 1ヵ月毎消費税等額 ¥1,090. 1ヵ月毎合計 ¥11,990. 支払日及び支払方法： 第１回以降・・毎月　　日に乙指定の乙名義の預金口座より口座振替
④前払リース料（第6条・第12条）	前払リース料 ********** 消費税等額 ********** 合計 ********** （最終月から遡って***ヵ月分のリース料及び消費税等額に、その支払日が到来する都度充当されます。）
⑤保険（第14条）	動産総合保険（ただし、地震、乙の故意または重大な過失、その他保険約款に定める免責条項に起因する損害については、担保しません。） 被保険者：甲
⑥損害賠償金（第17条）	規定損害金相当額
⑦規定損害金（第19条）	基本額：　¥687,539. １ヵ月毎の逓減額：第　１回から　第６０回まで　¥9,964. （上記金額は消費税等額を含めてありません。）
⑧遅延損害金（第20条）	年１４％　（１年に満たない端数期間については、３６５日の日割計算とします。）

（別表２）

①物件の売主（第1条） ②物件名（第1条）　数量 ③物件の引渡・使用場所	パナソニックエイジフリー株式会社 法人営業部　東部コーポレートビジネス課 フェローズ　空冷式シュレッダー（１Ｆ）　30CX-R 神奈川県茅ケ崎市　室田　３－２－７０ ファミリー・ホスピス茅ヶ崎ハウス	1台
①物件の売主（第1条） ②物件名（第1条）　数量 ③物件の引渡・使用場所	パナソニックエイジフリー株式会社 法人営業部　東部コーポレートビジネス課 日立　加湿空気清浄機　（１Ｆ）　EPBKG910N 神奈川県茅ケ崎市　室田　３－２－７０ ファミリー・ホスピス茅ヶ崎ハウス	1台
①物件の売主（第1条） ②物件名（第1条）　数量 ③物件の引渡・使用場所	パナソニックエイジフリー株式会社 法人営業部　東部コーポレートビジネス課 日立　加湿空気清浄機　（２Ｆ）　EPNVG90N 神奈川県茅ケ崎市　室田　３－２－７０ ファミリー・ホスピス茅ヶ崎ハウス	1台
①物件の売主（第1条） ②物件名（第1条）　数量 ③物件の引渡・使用場所	パナソニックエイジフリー株式会社 法人営業部　東部コーポレートビジネス課 日立　加湿空気清浄機　（３Ｆ）　EPNVG90N 神奈川県茅ケ崎市　室田　３－２－７０ ファミリー・ホスピス茅ヶ崎ハウス	1台
①物件の売主（第1条） ②物件名（第1条）　数量 ③物件の引渡・使用場所	パナソニックエイジフリー株式会社 法人営業部　東部コーポレートビジネス課 ハイアール　２ドア冷凍冷蔵庫１３０Ｌ（１．２．３Ｆ）　JPN130AK 神奈川県茅ケ崎市　室田　３－２－７０ ファミリー・ホスピス茅ヶ崎ハウス	4台
①物件の売主（第1条） ②物件名（第1条）　数量 ③物件の引渡・使用場所	パナソニックエイジフリー株式会社 法人営業部　東部コーポレートビジネス課 パナソニック　全自動洗濯機７ｋｇ　（１．２．３Ｆ）　NA-F70PB13-T 神奈川県茅ケ崎市　室田　３－２－７０ ファミリー・ホスピス茅ヶ崎ハウス	3台
①物件の売主（第1条） ②物件名（第1条）　数量 ③物件の引渡・使用場所	パナソニックエイジフリー株式会社 法人営業部　東部コーポレートビジネス課 パナソニック　衣類乾燥機６ｋｇ（１．２．３Ｆ）　NH-D603-W 神奈川県茅ケ崎市　室田　３－２－７０ ファミリー・ホスピス茅ヶ崎ハウス	3台
①物件の売主（第1条） ②物件名（第1条）　数量 ③物件の引渡・使用場所	パナソニックエイジフリー株式会社 法人営業部　東部コーポレートビジネス課 パナソニック　直付け型ユニット（１．２．３Ｆ）　N-UD71-S 神奈川県茅ケ崎市　室田　３－２－７０ ファミリー・ホスピス茅ヶ崎ハウス	3台
①物件の売主（第1条） ②物件名（第1条）　数量 ③物件の引渡・使用場所	パナソニックエイジフリー株式会社 法人営業部　東部コーポレートビジネス課 サンデン　冷蔵ショーケース１３１Ｌ（３Ｆ）　VRS-68XE 神奈川県茅ケ崎市　室田　３－２－７０ ファミリー・ホスピス茅ヶ崎ハウス	1台
①物件の売主（第1条） ②物件名（第1条）　数量 ③物件の引渡・使用場所	パナソニックエイジフリー株式会社 法人営業部　東部コーポレートビジネス課 オリオン　２４Ｖテレビ　（貸し出し用）（３Ｆ）　OL24WD100 神奈川県茅ケ崎市　室田　３－２－７０ ファミリー・ホスピス茅ヶ崎ハウス	2台

第１条（リース契約の趣旨）

① 甲は、乙が指定する別表２①記載の売主（以下「売主」という。）から、乙が指定する別表１①記載の物件（ソフトウェア付きの場合はソフトウェアを含む。以下同じ。以下「物件」という。）を賃受けて乙にリース（賃貸）し、乙はこれを借受けます。

② この契約は、この契約に定める場合を除き解除することはできません。

第２条（物件の引渡し）

① 物件は、売主から別表２③記載の場所に搬入されるものとし、乙は、物件が搬入されたときから引渡しのときまで善良な管理者の注意をもって、乙の負担で売主のために物件を保管します。

② 乙は、搬入された物件について直ちに乙の負担で検査を行い、瑕疵のないことを確認したとき、借受日を記載した物件借受証を甲に発行するものとし、この借受日をもって甲から乙に物件が引渡されたものとします。

③ 物件の規格、仕様、品質、性能、その他に瑕疵があったときは、乙は、直ちにこれを甲に書面で通知し、売主との間でこれを解決した後、物件借受証を甲に発行するものとします。

④ 乙が物件の引渡を不当に拒んだり、遅らせたりしたときは、甲からの催告を要しないで通知のみで、この契約を解除されても、乙は異議がないものとします。この場合、売主から請求があったときは、乙は、その請求の当否について売主との間で解決します。

第３条（物件の使用・保存）

① 乙は、前条による物件の引渡しを受けたときから別表２③記載の場所において物件を使用できます。この場合、乙は、法令等を遵守し善良な管理者の注意をもって、業務のために通常の用法に従って使用します。

② 乙は、物件が常時正常な使用状態及び十分に機能する状態を保つように保守、点検及び整備を行うものとし、物件が損傷したときは、その原因のいかんを問わず修繕し修復を行い、その一切の費用を負担します。この場合、甲は何らの責任も負いません。

第４条（リース期間）

リース期間は別表１②記載のとおりとし、物件借受証記載の借受日より起算します。

第５条（リース料）

乙は、甲に対して別表１③記載のリース料を同表記載の期日に同表記載の方法で支払います。

甲は、リース料の返済が遅延した場合は、遅延したリース料と遅延損害金を預金口座振替規定１項に準じ、乙に通知することなく、振替日以外でも指定口座より引落します。

第６条（前払リース料）

① 乙は、この契約に基づく乙の債務履行を担保するため、甲に対して別表１④記載のとおり前払リース料を支払います。

② 前払リース料は、最終月から遡って別表１④記載の月数分のリース料及びその消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）額に、その支払日が到来する都度、充当されるものとし、前払リース料には利息を付さないものとします。

③ 乙が、第19条第１項各号の一つにでも該当したときは、甲は前項の規定にかかわらず、かつ、事前の意思表示を要しないで前払リース料をもって乙に対するすべての債権の全部または一部に充当することができます。

④ 乙は、前払リース料の支払いをもって、甲に対する一切の支払義務を免れることができません。

第７条（物件の所有権標識）

① 甲は、甲が物件の所有権を有する旨の標識（以下「甲の所有権標識」という。）を物件に貼付することができるものとし、また、乙は、甲から要求があったときは、物件に甲の所有権標識を貼付します。

② 乙は、リース期間中、物件に貼付された甲の所有権標識を維持します。

第８条（物件の所有権侵害の禁止等）

① 乙は、物件を第三者に譲渡したり、担保に差し入れるなど甲の所有権を侵害する行為をしません。

② 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、次の行為をしません。
1. 物件を他の不動産、動産に付着させること。
2. 物件の改造、加工、模様替えなどによりその原状を変更すること。
3. 物件を第三者に転貸すること。
4. 物件の占有を移転し、または別表２③記載の場所から物件を移動すること。
5. この契約に基づく乙の権利または地位を第三者に譲渡すること。

③ 物件に付着した動産の所有権は、甲が書面により乙の所有権を認めた場合を除き、すべて無償で甲に帰属します。

④ 第２項において、甲の承諾を得て物件を不動産に付着させる場合は、乙は、事前に不動産の所有者等から、物件がその不動産に附合しない旨の書面を、また、物件を不動産から離脱させるときに不動産に生ずる損傷について、甲に対して何らの修補または損害賠償請求を行わない旨の書面を提出させます。

⑤ 第三者が物件について権利を主張し、保全処分または強制執行等により甲の所有権を侵害するおそれがあるときは、乙は、この契約書等を提示し、物件が甲の所有であることを主張かつ証明して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を甲に通知します。

第９条（物件の点検等）

甲または甲の指定した者が、物件の現状、稼働及び保管状況を点検または調査することを求めたときは、乙は、これに応じます。

第10条（営業状況の報告）

乙は、甲から要求があったときは、その事業の状況を説明し、毎決算期の計算書類その他甲の指定する関係書類を甲に提出します。

第11条（通知事項）

乙または連帯保証人は、次の各号の一つにでも該当するときは、その旨を遅滞なく書面により甲に通知します。
1. 名称または商号を変更したとき。
2. 住所を移転したとき。
3. 代表者を変更したとき。
4. 事業の内容に重要な変更があったとき。
5. 第19条第１項第３号から第５号までの事実が発生し、またはそのおそれがあるとき。

第12条（費用負担等）

① 乙は、この契約の締結に関する費用及びこの契約に基づく乙の債務履行に関する一切の費用を負担します。

② 甲は、固定資産税を納付するものとし、リース期間中に固定資産税額が増額された場合には、乙は、その増額分を甲の請求に従い甲に支払います。

③ 乙は、この契約の成立日の税率に基づいて計算した別表１③及び別表１④記載の消費税等相当額を負担するものとし、消費税等額が増額された場合には、その増額分を甲の請求に従い甲に支払います。

④ 乙は、固定資産税及び消費税等以外で物件の取得、所有、保管、使用及びこの契約に基づく取引に課され、または課されることのある諸税相当額を名義人のいかんにかかわらず負担します。

⑤ 甲が前項記載の諸税を納めることとなったときは、その納付の前後を問わず、乙は、これを甲の請求に従い甲に支払います。

第13条（相殺禁止）

乙は、この契約に基づく債務を、甲または甲の承継人に対する債権をもって相殺することはできません。

第14条（物件の保険）

① 甲は、リース期間中、物件に別表１⑤記載の保険をつけます。

② 物件に係る保険事故が発生したときは、乙は直ちにその旨を甲に通知するとともに、保険金受取りに必要な一切の書類を遅滞なく甲に提出します。

③ 前項の保険事故に基づいて甲に保険金が支払われたときは、甲及び乙は次の各号の定めに従います。
1. 物件が修理可能の場合には、甲は、乙が第３条第２項の規定に従って、物件を修繕し修復した場合に限って、保険金相当額を乙に支払います。
2. 物件が滅失し、または毀損して修復不能の場合には、乙は、甲に支払われた保険金額を限度として、物件に係る第17条第１項の債務の弁済を免れます。

第15条（物件の瑕疵等）

① 天災地変、戦争その他の不可抗力、運送中の事故、労働争議、法令等の改廃、売主の都合及び甲の故意または重大な過失が認められない事由によって、物件の引渡しが遅延し、または不能になったときは、甲は、一切の責任を負いません。

② 物件の規格、仕様、品質、性能その他に隠れた瑕疵があった場合並びに物件の選択または決定に際して乙に錯誤があった場合においても、甲は、一切の責任を負いません。

③ 前二項の場合、乙は売主に対し直接請求を行い、売主との間で解決するものとします。また、乙が甲に対し書面で請求し、甲が譲渡可能であると認めてこれを承諾するときは、甲の売主に対する請求権を乙に譲渡する手続をとるなどにより、甲は、乙の売主への直接請求に協力するものとします。

④ 第２項の隠れた瑕疵並びに錯誤があった場合において、乙が、甲に対して規定損害金その他この契約に基づく一切の債務を履行したときは、甲は売主に対する買主の地位を譲渡する手続をとるものとします。ただし、前項及び本項の場合、甲は、売主の履行能力並びに請求権の譲渡に係る諸権利の存否を担保しません。

⑤ 乙は、第３項に基づいて、売主に対して権利を行使する場合においても、リース料の支払いその他この契約に基づく債務の弁済を免れることはできません。

第16条（物件使用に起因する損害）

① 物件自体または物件の設置、保管及び使用によって、第三者が損害を受けたときは、その原因のいかんを問わず、乙の責任と負担で解決します。また、乙および乙の従業員が損害を受けた場合も同様とします。

② 前項において、甲が損害の賠償をした場合、乙は甲が支払った賠償額を甲に支払います。

③ 物件が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権または著作権その他知的財産権に抵触することによって生じた損害及び紛争について、甲は一切の責任を負いません。

第17条（物件の滅失・毀損）

① 物件の引渡しからその返還までに、盗難、火災、風水害、地震その他甲乙いずれの責任にもよらない事由により生じた物件の滅失、毀損その他一切の危険はすべて乙の負担とし、物件が修復不能となったときは、乙は直ちに別表１⑥記載の損害賠償金を甲に支払います。

② 前項の支払いがなされたとき、この契約は終了します。

第18条（権利の移転等）

① 甲は、この契約に基づく権利を第三者に担保に入れ、または譲渡することができます。

② 甲は、物件の所有権をこの契約に基づく甲の地位とともに、第三者に担保に入れ、または譲渡することができるものとし、乙はこれについてあらかじめ承諾します。

③ 甲は、この契約による権利を守り、若しくは回復するため、または第三者より異議若しくは苦情の申立てを受けたため、やむを得ず必要な措置をとったときは、物件搬出費用、弁護士報酬等一切の費用を乙に請求できます。

第19条（契約違反）

① 乙が、次の各号の一つにでも該当したときは、甲は、催告を要しないで通知のみで、この契約を解除できます。
1. リース料の支払を一回でも怠ったとき。
2. この契約の条項の一つにでも違反したとき。
3. 小切手若しくは手形の不渡りを１回でも発生させたときその他支払を停止したとき。
4. 仮差押え、仮処分、強制執行、競売の申立て若しくは諸税の滞納処分または保全差押えを受け、または民事再生、破産、会社更生若しくは特別清算の手続開始の申立てがあったとき。
5. 事業を廃止または解散し、若しくは官公庁からの業務停止等業務継続不能の処分を受けたとき。
6. 経営が悪化し、若しくはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
7. 連帯保証人が第３号から第５号までの一つにでも該当した場合において、甲が相当と認める保証人を追加しなかったとき。
8. 乙または連帯保証人が第25条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第25条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第25条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、甲との取引を継続することが不適切である場合

② 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は第22条第１項の規定に基づき、直ちに物件を甲に返還するとともに、別表１⑦記載の規定損害金を甲に支払います。

第20条（遅延損害金）

乙は、第５条のリース料、その他この契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、または甲が乙のために費用を立替払いした場合の立替金償還を怠ったときには、支払うべき金額に対して支払期日または立替払日の翌日からその完済に至るまで、別表１⑧記載の割合による遅延損害金を甲に支払います。

第21条（再リース）

乙は、リース期間終了後、この契約を更に１年間更新（再リース）するか、または終了するか選択できるものとし、この契約を終了するときは、リース期間満了日の２ヶ月前までに甲に対し書面で終了の申し出をします。この申し出がない限り、この契約と同一条件で自動的に１年間再リースされるものとし、乙は甲からの請求により再リース料を甲に支払います。

ただし、甲がこの更新をしない旨の意思表示をしたときは、この契約は終了し、乙は第22条の規定に従い、物件を甲に返還します。

以後再リース期間満了毎に同様とします。

第22条（物件の返還及び清算）

① この契約がリース期間の満了または解除により終了したとき、乙は、物件の通常の損耗及び第８条第３項によって甲が認めたものを除き、直ちに乙の負担で物件を原状に回復（リース期間中に付加したコンピュータデータ等の情報の消滅も含む）したうえ、甲の指定する場所に返還します。

② 物件の返還が遅延した場合に、甲から要求があったときは、乙は返還完了まで、遅延日数に応じてリース料相当額（リース満了後については再リース料相当額）の損害金を甲に支払うとともに、この契約の定めに従います。

③ 乙が物件の返還を遅延した場合において、甲または甲の指定する者による所在場所からの物件の引揚げについて、乙は、これを妨害したり拒んだりしません。

④ リース期間の満了以外の事由により、物件が返還され、かつ、第19条第２項の規定損害金が支払われたときは、その金額を限度として、甲の選択により、物件を相当の基準に従って甲が評価した金額または相当の基準に従って処分した金額から、その評価または処分に要した一切の費用及び甲が相当の基準に従って評価した満了時の見込残存価額を差引いた金額を乙に返還します。

第23条（連帯保証人）

① 連帯保証人は、この契約及び第21条の更新後のリース契約に基づく乙の甲に対する一切の債務を保証し、乙と連帯して、債務履行の責任を負います。

② 連帯保証人がこの契約による債務の一部を弁済したときは、連帯保証人は甲の書面による事前の承諾を得たときに限り代位権を行使できます。

③ 連帯保証人は、甲がその都合によって他の保証または担保を変更若しくは解除しても、免責の主張及び損害賠償の請求をしません。

第24条（弁済の充当）

この契約に基づく乙の弁済が債務全額を消滅させるに足りないときは、甲は、甲が適当と認める順序及び方法により充当することができ、乙は、その充当に対して異議を述べません。

第25条（確約事項）

① 乙は、乙または連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という。）に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

② 乙は、乙または連帯保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行なわないことを確約します。
1. 暴力的な要求行為。
2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為。
5. その他前各号に準ずる行為。

第26条（特約）

① 別表３記載の特約は、この契約の他の条項に優先して適用されます。

② この契約と異なる合意は、別表３に記載するか、別に書面で甲と乙とが合意しなければ効力はないものとします。

第27条（合意管轄）

甲、乙及び連帯保証人は、この契約について訴訟の必要が生じたときは、甲の本店を管轄する地方裁判所のみを第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。

第28条（通知の効力）

第19条の通知その他この契約に関し甲が乙または連帯保証人に対して発した書面であって、この契約書記載または第11条により通知を受けた乙または連帯保証人の住所あてに差し出された書面は、通常到達すべきときに到達したものとみなし、乙は不着または延着によって生じた損害または不利益を甲に対して主張することはできません。

第29条（公正証書）

乙及び連帯保証人は、甲から請求があったときは、乙の費用負担でこの契約を強制執行認諾条項を付した公正証書とします。

（別表３）

特　約

家電リサイクル特約
乙は下記対象物件を廃棄する時には、直接メーカーの指定する場所へ持込むものとします。
又、買換え等の場合には当該販売店へ引き渡すものとします。
なお、これらにかかわる費用は乙の負担とします。

（対象物件：冷蔵庫４台、洗濯機３台、乾燥機３台、テレビ２台）

以　下　余　白